Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomador e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomador não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 3.000.000,00, sem franquia.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 A Seguradora reembolsará a Tomador pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou custos de defesa, aplicando-se a franquia de R$ 250.000,00.

2.4 Âmbito Geográfico e Jurisdição

2.4.1 Esta apólice cobre atos danosos praticados e reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, inclusive Estados Unidos da América e Canadá, onde legalmente permitido.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas e Penalidades

3.1.1 Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 1.500.000,00.

3.2 Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

3.2.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em processos ambientais relativos às propriedades da Tomador, até o sublimite de R$ 900.000,00.

3.3 Recuperação Judicial e Insolvência

3.3.1 O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomador não afeta a cobertura; a Cobertura Básica nº 1 permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

3.4 Subsidiárias e Novas Controladas

3.4.1 A cobertura alcança apenas as controladas nominalmente relacionadas no Especificação da Apólice. A inclusão de qualquer nova sociedade depende de proposta e aceitação expressa.

3.5 Adiantamento de Custos de Defesa

3.5.1 A Seguradora adiantará os custos de defesa em até 20 dias contados do recebimento dos documentos, independentemente de definição sobre a cobertura, cabendo devolução somente se comprovada, por decisão final, a exclusão aplicável.

3.6 Escolha de Advogados

3.6.1 A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 6.000.000,00, no agregado por período de vigência, nele incluídos custos de defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica nº 3.

4.2 Sublimites

4.2.1 As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Indenização.

4.3 Franquia e Participação Obrigatória

SIMULADA — USO ACADÊMICO

4.3.1 Aplica-se franquia de R$ 250.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.4 Custos de Defesa

4.4.1 Os custos de defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Indenização, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMI.

4.5 Ordem de Pagamento

4.5.1 Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica nº 1 serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas Básicas nº 2 e nº 3.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os custos de defesa serão adiantados até essa decisão.

5.1.2 Reclamações entre Segurados

A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

5.1.3 Poluição e Danos Ambientais

Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os custos de defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMI.

5.1.4 Riscos Cibernéticos

Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

5.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomador na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.01.2017.

6.2 Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

6.3 Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a apólice será cancelada, ressalvada a contratação de prazo adicional nos termos da regulamentação.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

7.2 Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

7.3 Solução de Controvérsias

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

7.4 Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

7.5 Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Apólice nº	437.59550-2
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Fazendas Reunidas do Vale do Açu Ltda. (fictícia)
CNPJ do Tomador	72.507.637/0001-43
Município/UF	Mossoró — RN
Início de Vigência	01.08.2026
Término de Vigência	01.08.2027
Retroatividade	01.01.2017
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 6.000.000,00
Franquia	R$ 250.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 54.400,00
Atividade	Fruticultura irrigada — Médio produtor

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO